关于李新权项目代偿审核的函

岐山长银村镇银行：

贵行向我公司报送的李新权项目代偿资料，经我公司审核发现：

1. 该项目申请书及借款合同、借据载明的借款用途为“支付机械租赁费”，但贵行提供的代偿资料中未见有相关的合同或协议。

2. 通过贵行提供的借款人借款账户银行流水显示，该笔借款发放后，部分借款直接用于还款，分别为借款人本人还款 10 万元，李海海还款 10 万元、白建成还款 4.5 万元。

请贵行在收函后，在 11 月 10 日前补充相关证明资料。

特此函告。

宝鸡市中小企业融资担保有限公司

2025 年 11 月 3 日

关于李新权项目代偿审核资料的回函

宝鸡市中小企业融资担保有限公司：

贵公司2025年11月3日《关于李新权项目代偿审核的函》已收悉。

现将我行的意见函复如下：

1. 关于贵司要求提供的有关于李新权个人经营贷款中用于“支付机械租赁费”未提供合同或协议一项，我行在提供李新权代偿资料时，已明确提供了李新权借款时用于经营工程的工程项目合同，在工程承建中，必然要用到机械。

2. 借款支付方面，该客户向我行申请自主支付，根据个人贷款管理办法规定，该笔借款申请的金额符合自主支付的要求，我行同意该笔业务由借款人自主支付，借款人通过网银支付时，现因交易对象白建成、李海海支付时备注“还款”字样，易造成系借款挪用情况，已于11月5日-6日，用尽方法和借款人李新权取得联系，李新权委托公司会计翻找凭证，现已补齐。我行客户经理也进一步核实了该笔贷款是否改变贷款用途，经核实支付对象白建成、李海海均为建筑租赁业企业负责人，符合支付要求。

特此函复。

陕西岐山长银村镇银行有限责任公司

2025年11月7日

混凝土搅拌车租赁合同

甲方（承租方）：李海海　　联系方式：18740769988

乙方（出租方）：李新权　　联系方式：13991712781

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就混凝土搅拌车租赁事宜达成如下协议：

第一条 租赁设备

1.1 甲方同意出租，乙方同意承租以下混凝土搅拌车：

设备名称	品牌/底盘型号	搅拌容积	数量（台）	租赁金额（元/天/台）
混凝土搅拌车	重汽豪沃	8m³	1	1500
混凝土搅拌车	陕汽德龙	12m³	1	2500

第二条 租赁期限

2.1 租赁日期暂定为3个月，具体退租时间以甲方口头或书面通知乙方退租时间为准，租赁费结算以实际使用期限（以退场时双方确定的时间）为准。

2.2 乙方在期满后不再需要租赁时，应在租赁期满前3日书面通知甲方并安排归还设备。

第三条 租金、保证金及支付

3.1 租金：乙方应按照本合同约定的租金标准支付租金。

3.2 支付方式：按（月/季）结算。乙方应于每个结算周期开始后的3日内将租金支付至甲方指定账户。

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方权利义务：

（1）保证出租的设备车况良好，符合道路交通安全及运输管理要求。

（2）承担搅拌车本身的保险、年检等法定费用。

4.2 乙方权利义务：

（1）合理安排运输任务，不得要求进行超载等违法、违规作业。

（2）负责提供搅拌车运行所需的燃油，并承担租赁期间的路桥费、停车费等运营费用。

（3）负责租赁期间设备的现场看护和安全。

第五条 违约责任

5.1 乙方未按时支付租金的，每逾期一日，应按逾期金额的___/___‰向甲方支付违约金。

5.2 因乙方原因导致设备损坏或造成第三方损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

5.3 租赁期内，若因甲方设备本身质量问题导致乙方连续无法正常使用超过___/___日，乙方有权要求解除合同或相应减少租金。

第六条 其他约定

6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

甲方：李游游　　乙方：李新权

委托代理人：　　委托代理人：

2023 年 8 月 7 日　　2023 年 8 月 7 日

工程机械租赁合同

甲方（承租方）：白建成

联系方式：13409511888

乙方（出租方）：李新权

联系方式：13991712781

根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方责、权、利，经平等协商，双方就以下机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

一、租赁机械的要求：

机械名称	数量	型号及规格	租金	时长	合同金额（含税）
徐工240挖掘机	1台	#240	346元/小时	260.12	90000元
合同金额：人民币90000.00元（大写人民币：玖万元整）					
双方约定机械进场作业期间机械燃油由乙方供应					

二、租赁期限：进场日期为2023年7月14日，实际起租日期以租赁机械进场后，经双方检查试用验收合格签认日期为准。租赁日期暂定为3个月，具体退租时间以甲方口头或书面通知乙方退租时间为准，租赁费结算以实际使用期限（以退场时双方确定的时间）为准。

三、租赁费用按月结算，不满一个月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。结算日期截止每月28日，不满一月部分以实际使用天数结算。租金支付时间以双方约定支付时间为准，甲方支付租金时，乙方提供增值税发票，特殊情况下甲方可延期支付乙方租金，乙方应予以理解。

四、乙方在租赁期内使用甲方的材料，配件等应由乙方承担的费用在当月租金中扣除。

五、双方合作，甲方管理施工、乙方提供机械设备及合格的设备操作人员，机械设备的进场离场拖板费由乙方自行承担。

六、甲方负责进场机械相关费用，乙方负责供应操作手人员工资及操作手吃住和设备租赁期间机械燃油。

七、乙方负责工作期间租赁机械和操作手的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械和人员的损伤，乙方承担一切责任损失。

八、乙方机械操作手在施工现场必须服从甲方指挥和调度，如因乙方原因或操作不当造成机械安全事故，其一切损失由乙方负责。

九、甲、乙双方补充的其他附加事项：/

十、本合同相关的其他未尽事宜，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。

十一、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：白建成　　乙方：李新权

委托代理人：　　委托代理人：

2023年 7月 10日　　2023年 7月 10日